

[5] 압류재산 매각대행업무 처리기한 미준수

- 「압류재산매각대행업무처리요령」 제8조(공매대행의 착수) 제1항에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다고 되어 있고
 - 「압류재산매각업무요강」 제89조(매각대행업무의 처리기한) 제1항 제1호에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위채권 및 채납처분비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일로부터 3월 이내에 공매공고를 하는 등 매각절차에 착수하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 경남지역본부에서 세무서 등 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받은 압류재산 중 3개월 이상 지연하여 공매공고한 220건의 업무 처리 현황을 점검한 결과
 - 체납자 ○○○(○○○세무서, 2018-△△△△△-001) 소유 압류재산의 경우 ○○○세무서로부터 공매대행의뢰를 받았으나 매각 실익 여부에 대한 검토가 지연되어 공매대행의뢰를 받은 후 197일이 지난 2019. 1. 29.에야 감정평가를 의뢰하였고 그 결과, 공매대행의뢰를 받은 날로부터 226일이 지난 같은 해 2. 27. 에서야 공매공고를 하는 등
 - [표 8]과 같이 매각 실익이 있는 18건의 압류재산에 대하여 공매대행의뢰를 받은 날로부터 길게는 226일, 짧게는 105일이 지난 후에야 공매공고를 하는 등 매각대행업무 처리기한을 준수하지 않은 것으로 확인됨

[표 8] 매각대행업무 처리기한 미준수 현황

(단위 : 일)

일련 번호	위임 관서	관리번호	대행의뢰 접수일(A)	체납자	감정평가 의뢰일	최초 공고일(B)	경과일수 (B-A)	비고
----------	----------	------	----------------	-----	-------------	--------------	---------------	----

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 세무서 등 위임관서로부터 압류재산 공매 대행의뢰를 받은 때에는 매각 실익 여부를 검토하여 매각 실익이 있는 압류재산에 대하여서는 매각대행업무 처리기한 내 공매 공고를 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)